Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	**HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL**;
2.	Tempat lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 03 Februari 1987;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok , 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram dan 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum

   Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan saat saksi Zulkarnain sedang menggunakan narkotika jenis sabu di pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan datang petugas kepolisian sehingga saksi Zulkarnain meletakkan bong alat hisap sabu lalu berusaha melarikan diri tetapi dapat diamankan oleh petugas kepolisian kemudian saat ditanyakan oleh kepolisian saksi Zulkarnain mengakui bahwa narkotika yang dipergunakan tersebut dibeli oleh saksi Zulkarnain dari Hermansyah Als Wak Lang Als WL seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Belawan yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada Zulkarnain pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 15.45 WIB seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) yang Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang yang bernama JUNED pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang, saksi Rudi, saksi Anggra mengamankan Terdakwa di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang sebelumya petugas kepolisian sedang melakukan observasi dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam pondok yang berada di benteng.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah ***Penyalahguna Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang, saksi Rudi, saksi Anggra mengamankan Terdakwa di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang sebelumya petugas kepolisian sedang melakukan observasi dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam pondok yang berada di benteng yang sebelumnya terdakwa berada di dalam pondok tersebut.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamtan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

2. Saksi Rudi Simamora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamtan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, ketika terdakwa berada didalam pondok di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, tiba-tiba saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar datang dan berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok
- 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram
- 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, di dalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamtan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan . kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum, yang mana barang bukti tersebut terdakwa mengaku adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah dianalisa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamtan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan . kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum, yang mana barang bukti tersebut terdakwa mengaku adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah dianalisa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok , 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram dan 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket;
- 2 (dua) buah pipet plastic bengkok;
- 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram
- 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

, Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H	Nani Sukmawati, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)